

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6466/2538

บริษัท ชันเกี่ยว วิศวกร จำกัด
บริษัท กรุงเทพ ซ.พาณิชย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 29, มาตรา 41 (1)

เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากจนเกินกว่าที่บุคคลจะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมิได้เลียนแบบกันการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสินค้านั้นด้วยจึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเมื่อโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ ญี่ปุ่นมาตั้งแต่พ.ศ.2499ทั้งได้จดทะเบียนในต่างประเทศอีกหลายประเทศตลอดจนลงทุนโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลยโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย แม้จำเลยจะได้ครอบครองเครื่องหมายการค้าเป็นเวลานานประมาณ28ปีแล้วแต่เมื่อโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยได้จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตเสียแล้วจำเลยย่อมไม่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว คำฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดีกว่าจำเลยและให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนของจำเลยเป็นคำฟ้องตามพระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้ไม่ใช่กรณีที่
จะต้องอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าตามมาตรา16วรรคสองแต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่
ได้รับการจดทะเบียนและนับแต่ใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มา
จนถึงวันที่โจทก์ฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า5ปีแล้วดังนั้นโจทก์จึงนำคดีสู่ศาลเพื่อป้องกัน
ในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ได้เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา29วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่น และเป็นเจ้าของผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าตามรูปและคำเป็นอักษรโรมันคำ
ว่า"SANKYO"อ่านว่าซันเกียวอยู่ในวงกลมที่มีรูปดาวล้อมรอบวงกลมดังกล่าวซ้อน
อยู่ด้านหลังของรูปภูเขาไฟซึ่งมียอดสามยอดและใต้รูปภูเขาไฟมีตัวอักษรโรมันคำ
ว่า"ST"อ่านว่าที.เอส.และโจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำ
ว่า"FUJISTAR"อ่านว่าฟูจิสตาร์ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ใน
ประเทศ ญี่ปุ่นและในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเป็นเวลาประมาณ40-50กว่าปีมา
แล้วโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าของโจทก์จำพวกกระดาษทราย
มีการโฆษณาสินค้าของโจทก์ในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยมาเป็นเวลา
หลายสิบปีแล้วนอกจากนี้โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปภูเขาไฟซึ่งมีสาม
ยอดภายใต้รูปภูเขาไฟมีอักษรโรมันคำว่า"TRADESMARK"อ่านว่า
ที.เอส.เทรดมาร์คซึ่งมีรูปวงกลมมีดาวล้อมรอบซ้อนด้านหลังของรูปภูเขาไฟภายใน
วงกลมมีอักษรโรมัน2แถวแถวบนเขียนเป็นอักษรโรมันโค้งไปตามส่วนขอบวงกลม
ว่า"WATERPROOF PAPER"อ่านว่าวอเตอร์ปู้ฟเปเปอร์ส่วนแถวล่างเป็นอักษร

โรมันคำว่า"SANKYORIKAGAKU"อ่านว่าซันเกียวกะกาคุซึ่งเป็นชื่อของบริษัท
โจทก์โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์จำพวกกระดาดทราย
และได้มีการโฆษณาเป็นที่แพร่หลายในประเทศต่างๆเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเช่นกัน
สำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามรูปและคำ
ดังกล่าวในจำพวก50สำหรับสินค้าจำพวกกระดาดทรายต่อกองสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์โดยให้เหตุผลว่าเหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ในสินค้า
จำพวก50ชนิดสินค้ากระดาดทรายซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อ
คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและขอให้รอกการวินิจฉัยไว้ก่อนการที่โจทก์ไม่ได้รับ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เพราะจำเลย
นำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปเลียนแบบโดยการใช้รูปเค้าโครง
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมดไปเป็นแบบเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว
ดัดแปลงโดยเพิ่มอักษรโรมันคำ

ว่า"FUJISTARBRAND"กับ"SILICONCARBIDE"และลบชื่อบริษัทของโจทก์ออกไป
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์การกระทำของจำเลยเป็นการแสวงหาประโยชน์
ทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
ทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ
จำเลยเกิดหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ
ด้วยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในทางการค้าจากการกระทำของจำเลยเป็นอย่างมาก
มากถือว่าละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และทำให้โจทก์ไม่สามารถได้รับ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิ
ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดี
กว่าจำเลยและสั่งห้ามไม่ให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลย

ต่อไปให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจากกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องกับใดๆกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือเครื่องหมายการค้าใดๆที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไปและสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอซึ่งจำเลยนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้น เดิมมีผู้บริหารของบริษัท ไทยซัน จำกัดเป็นผู้ประดิษฐ์คิดขึ้นมิได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้ใดตัวอักษรT.Sอ่านว่าที.เอส.ย่อมาจากชื่อTHAISUNCO.,LTD. อ่านว่า"ไทยซันคัมปะนีลิมิเต็ด ซึ่งเป็นชื่อของบริษัท ไทยซัน จำกัดต่อมาบริษัท ไทยซัน จำกัดโอนสิทธิให้แก่จำเลยและจำเลยนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยตั้งแต่พ.ศ.2504โดยสุจริตและมีการต่ออายุเครื่องหมายการค้าตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้จำเลยครอบครองเครื่องหมายการค้า นั้นมาโดยสุจริตโดยความสงบโดยเปิดเผยและชอบด้วยกฎหมายด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลานานกว่า28ปีแล้วจำเลยจึงได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโจทก์ไม่เคยใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มาก่อนจำเลยขณะที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยในประเทศไทยนั้นไม่มีผู้ใดทำการค้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลยหาได้ทำละเมิดต่อโจทก์ไม่เมื่อนายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปภูเขาไฟซึ่งมีสามยอดด้านหลังเป็นรูปวงกลมมีดาวล้อมรอบมีอักษรโรมันสามแถวโดยแถบบนคำ

ว่า"WATERPROOFPAPER"แถมกลางคำว่า"SANKYORIKAGAKU"ในแถมล่างคำว่า"TRADESMARK"ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เลขที่41940ทะเบียนเลขที่25117จากทะเบียนเครื่องหมายการค้ากองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทซึ่งใช้กับสินค้ากระดาษทรายในประเทศ ญี่ปุ่น ตั้งแต่พ.ศ.2499ตามเอกสารหมายเลข.9และจ.12แผ่นที่1พร้อมทั้งลงทุนโฆษณาเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศ ญี่ปุ่นในปีเดียวกันตามเอกสารหมายเลข.10และโจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศอื่นๆอีกเช่นประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศ สหรัฐอเมริกาประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้นตามเอกสารหมายเลข.12ส่วนจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข.2ในสินค้าจำพวก50สำหรับสินค้ากระดาษทรายต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อพ.ศ.2504เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในประเด็นแรกว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่187955ดีกว่าจำเลยหรือไม่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งมีอักษรโรมันคำว่าWATERPROOFPAPERภายในรูปวงกลมส่วนบนและมีรูปภูเขาสามยอดซึ่ง

ภายในภูเขามียักษ์โรมันคำว่าTRADESMARKยื่นออกจากวงกลมส่วนล่างโดยมีดาวห้าแฉกล้อมรอบวงกลมนั้นมีลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากจนเกินกว่าที่บุคคลจะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมิได้เลียนแบบกันการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้ากระดาดทรายเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของสินค้าด้วยจึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศ ญี่ปุ่นมาตั้งแต่พ.ศ.2499รวมทั้งได้จดทะเบียนในต่างประเทศอีกหลายประเทศตลอดจนลงทุนโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลยโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่187955ดีกว่าจำเลย

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในประเด็นที่สองต่อไปมีว่าจำเลยครอบครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามเอกสารหมายเลข.2จนได้สิทธิและโจทก์หมดสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวหรือไม่เห็นว่าแม้จำเลยจะได้ครอบครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเวลานานประมาณ28ปีแล้วก็ตามแต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยได้จดทะเบียนกับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่สุจริตเสียแล้วจำเลยย่อมไม่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและโจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้คดีไม่มีประเด็นว่าฟ้องขาดอายุความ10ปีตามที่จำเลยฎีกาหรือไม่

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในประเด็นที่สามสุดท้ายมีว่าเมื่อโจทก์ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์จะใช้สิทธิทางศาลได้หรือไม่

เห็นว่าคำฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่187955ดีกว่าจำเลยและให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่41940ทะเบียนเลขที่25117นั้นเป็นคำฟ้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้ไม่ใช่กรณีที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา16วรรคสองฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นแต่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและนับแต่ได้ใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องก็เป็นเวลาเกินกว่า5ปีแล้วดังนั้นโจทก์จึงนำคดีมาสู่ศาลเพื่อป้องกันในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ได้เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา29วรรคแรกที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปด้วยนั้นจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปด้วยนอกจากที่ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ยงยุทธ ธารีสาร-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา29วรรคแรกบัญญัติว่า"เมื่อได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ห้าปีแล้วผู้ใดจะนำคดีสู่ศาลเพื่อป้องกันหรือเรียกค่าเสียหายในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นไม่ได้"เมื่อพระราชบัญญัตินี้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2474เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจะนำคดีสู่ศาลเพื่อป้องกันหรือเรียกค่าเสียหายในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าของตนหลังจากวันที่1ตุลาคม2479แล้วไม่ได้เพราะต้องห้ามตามบทบัญญัติข้างต้นต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474ยกเลิกไปและมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534ใช้บังคับแทนก็ยังคงหลักการเดิมไว้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา46วรรคแรกว่า"บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้" การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนฟ้องคดีโดยอ้างว่าจำเลยละเมิดสิทธิโดยลอกหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของตนขอให้ศาลห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าต่อไปนั้นแม้การกระทำดังกล่าวของจำเลยจะเป็นการขัดต่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการฟ้องคดีของโจทก์โดยมีคำขอให้ศาลห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าต่อไปจึงเป็นการฟ้องคดีเพื่อป้องกันในการล่วงสิทธิหรือละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียนต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นศาลไม่อาจบังคับตามคำขอของโจทก์ได้ต้องพิพากษายกคำขอในส่วนนี้ดังคำพิพากษากฎีกาที่หมายเหตุนี้และคำพิพากษากฎีกาที่4786/2534,1767/2499ทั้งโจทก์ยังหมดสิทธิเรียกค่าเสียหายในการล่วงสิทธิหรือละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากจำเลยอีกด้วยและตราบไต่ที่โจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ให้บริบูรณ์ตามกฎหมายเสียก่อนโจทก์ย่อมไม่มีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้จำเลยผลิตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลบังคับให้จำเลยเรียกเก็บคืนซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของจำเลยจากตลาดการค้าได้ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่1579/2518,2070/2518 แต่การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยนั้นเป็นการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)มิใช่การฟ้องคดีเพื่อป้องกันหรือเรียกค่าเสียหายในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าตามมาตรา29วรรคแรกโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องแม้โจทก์จะยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทยดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่397/250,2460-

2461/2520,3678/2528,4615/2530,3352/2531,1818/2532,1226/2537 คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ดีกว่าจำเลยแต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนโจทก์จึงมีสิทธิเพียงฟ้องให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจากทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้นหาไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปไม่ดังนั้นศาลฎีกาจึงพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเป็นว่าให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คือให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจากทะเบียนเครื่องหมายการค้า (2)คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้จำเลยให้การว่าจำเลยครอบครองเครื่องหมายการค้าพิพาทโดยสุจริตโดยความสงบโดยเปิดเผยและชอบด้วยกฎหมายด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า28ปีแล้วจำเลยจึงได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอันเป็นการยกข้อกฎหมายเรื่องการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382มาเป็นข้อต่อสู้

ฟ้องโจทก์กรณีเช่นนี้ศาลฎีกาได้เคยวางหลักกฎหมายไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่677/2532ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งหาใช่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่สามารถได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ไม่ดังนั้นการที่โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยได้จดทะเบียนกับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่สุจริตจึงไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลทำให้จำเลยไม่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังข้อต่อสู้ของจำเลยเพราะเครื่องหมายการค้าไม่สามารถครอบครองปรปักษ์กันได้ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่อ้างข้างต้น พิทักษ์ หลิมจานนท์